

1516406-08.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2154032/2019 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 3163159 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO,

1773/19/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2154032 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1516406-08.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516406-08.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2154032/2019 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 3163159 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO,

1773/19/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2154032 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO,

1773/19/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2154032 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO,

1773/19/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2154032 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO,

1773/19/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS ELTON SILVA ZORANTE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANA COSTA

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ELIAS ELTON SILVA ZORANTE DOS SANTOS, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que, no dia 24 de maio de 2019, por volta das 10h, na Rua Miguel Garcia nº 404, nesta cidade, o acusado estaria guardando em depósito, para fins de tráfico, uma porção pesando 0,9 grama de "maconha" e três porções de cocaína, substâncias entorpecentes causadoras de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O laudo de

exame químico-toxicológico está a fls. 177/180. Os laudos de exames periciais de embalagens e de telefones estão a fls. 82/87. O laudo de exame pericial grafotécnico está a fls. 181/183. A denúncia foi recebida (fls. 101/102), providência ratificada a fls. 155/156. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 175), ofertou defesa preliminar (fls. 153). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais civis Alessandro e Marcelo foram à casa do réu a partir de investigações e informações oriundas de denúncias. No local, foram atendidos por uma mulher que dizia ser ex-companheira do acusado, que lhes franqueou entrada na casa. No local, sob uma cama, havia anotações aparentemente relativas ao tráfico ilícito de entorpecentes, fato confirmado a fls. 181/183. Ademais, sobre um armário, encontraram poucas porções de "maconha" e cocaína. Fora da casa, num outro armário, apreenderam embalagens para entorpecentes. Gabrielle informou às testemunhas que o réu de fato traficava drogas. Disseram que o acusado apareceu na Delegacia de Polícia para onde Gabrielle foi conduzida e lá admitiu que traficava drogas segundo Alessandro. A testemunha Marcelo disse que o réu admitiu ser suas as anotações e embalagens, mas, no que tange às porções de entorpecentes, afirmou que se destinariam a seu consumo. Interrogado em juízo, Elias Elton negou a prática delitiva. Afirmou que só possuía duas porções de "maconha" e duas de cocaína em sua casa para seu próprio consumo. Quanto às anotações e embalagens, afirmou que foram "forjadas" pelas testemunhas e que Gabrielle, com quem não se relaciona mais amorosamente, mas ainda se comunica, presenciou. Entretanto, no dia dos fatos, o réu contou outra versão, já que admitiu que era responsável pela contabilidade oriunda do tráfico ilícito de entorpecentes. Disse que foi contratado por um traficante porque era bom em matemática e que atuava na "biqueira do bato". Ademais, o crime já sofreu condenação definitiva pelo mesmo crime. O réu, na fase policial, admitiu ainda que as embalagens que possuía em casa se destinavam à separação de entorpecentes. É inegável, pois, seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. A alegação de que as porções de "maconha" e cocaína encontradas em sua casa se destinavam ao consumo não restaram provadas pela defesa, o que lhe incumbia. Neste ponto, não houve insistência na oitiva da ex-companheira do réu, única pessoa que poderia confirmar sua versão. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. O laudo de exame pericial de fls. 181/183 indicou que os manuscritos encontrados na casa do réu podem advir da contabilidade do comércio de drogas, fato que foi confirmado pela prova testemunhal produzida. Assim, não há se cogitar da desclassificação do tipo penal para aqueles previstos nos artigos 28 e 34, ambos da Lei nº 11.343/06. Houve apreensão de drogas, pouco importando o número de porções, bem como de embalagens e anotações. A apreensão de embalagens na casa do acusado revelou que ali drogas eram separadas para posterior destinação ao consumo de terceiros. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa no piso mínimo unitário legal, acima do mínimo patamar abstratamente legal considerando a personalidade do apenado, inclinada à criminalidade contumaz. Trata-se de pessoa que já sofreu condenação definitiva pelo mesmo delito, fato que denota maior culpabilidade pela persistência deliberada no cometimento de delito grave. Tendo em conta que esta é a segunda condenação do réu por tráfico ilícito de entorpecentes, não há se cogitar da aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 posto que é incontestável seu envolvimento com atividade criminosa organizada. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90. Indefiro o apelo em liberdade. A prisão do réu em razão desta condenação visa assegurar a futura

aplicação da lei penal, bem como é determinada a fim da garantia da ordem pública em razão dos fatos já explicitados. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR ELIAS ELTON SILVA ZORANTE DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 583 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro e dos bens apreendidos e auferidos pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM RAZÃO DESTA CONDENAÇÃO. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA